رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٣٧٣ لعام ١٤٤٠هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٢٦ لعام ١٤٤١هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٨/٩هـ

المَوْضُوعَاتُ

تقاعد - مدني - معاش تقاعدي - الجمع بين المعاش وراتب الوظيفة - العمل بعد الإحالة إلى التقاعد - الأجر مقابل العمل - العمل بالعرف الإداري - مصروفات الدعوى.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة ما اقتطع من معاشه التقاعدي، وتعويضه عن تكاليف مراجعة الجهات الحكومية، والمرافعة القضائية - استناد المدعى عليها بالحسم من المعاش التقاعدي إلى قيام المدعي بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب الوظيفي - الثابت صدور قرار بإحالة المدعي إلى التقاعد، واعتبار ما صرف له بعد انتهاء خدمته أجر مقابل ما أداه من عمل؛ ما يكون الاستقطاع من معاش المدعي مخالفاً للنظام، وقرار الإحالة إلى التقاعد، ولا ينطبق على المدعي ما تضمنه النظام من أنه إذا استمر الموظف المدني في العمل بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد بدون سبب نظامي؛ فإنه لا يستفيد من الحقوق التقاعدية إلا بعد انتهاء مباشرته من الوظيفة - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن المدعي دفع له أجر لممارسة نفس الوظيفة التي كان يقوم بها سابقاً؛ كون العمل في الجامعات جرى على الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس بعد التقاعد مقابل أجر - استحقاق المدعي التعويض عن تكاليف المرافعة القضائية؛ لصحة دعواه، وإلجائه إلى إقامة الدعوى - عدم

استحقاق المدعي التعويض عن تكاليف مراجعة الجهات الحكومية؛ لعدم تقديم البينة على ذلك - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بإعادة المعاش المقتطع للمدعي، وتعويضه عن مصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "مطل الغني ظلم".
- المادة (٢٨) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣٩٣/٧/٢٩هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٠هـ، بشأن استمرار الموظف في العمل بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة، قُيدت كدعوى إدارية بتاريخ ١٤٤٠/٧/١١هـ، ضمنها: أنه تمت إحالة موكله للتقاعد بتاريخ ١٤٣٨/٧/١هـ بموجب القرار الإداري رقم (٢٣٢٠٢) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ الموقع من مدير جامعة الإمام؛ وذلك لبلوغه (٦٥) سنة، حيث مدد له من ١٤٣٣/٧/١هـ حتى ١٤٣٨/٧/١هـ وانتهت أعماله الوظيفية بذلك، وبدأ يستلم حقوقه التقاعدية من تاريخ ١٤٣٨/٧/١هـ؛ ونظراً لكون موكله يعمل أستاذاً في الجامعة فقد كُلف بالعمل حتى انتهاء العام الجامعي، أي من

١٤٣٨/٧/١هـ حتى ١٤٣٨/٩/٢١هـ، واستلم أجراً من الجامعة مقابل هذا العمل، وأضاف بأن المدعى عليها قامت في نهاية عام ١٤٣٩هـ باقتطاع حقوقه التقاعدية عن المدة من ١٤٣٨/٧/١هـ حتى ١٤٣٨/٩/٢١هـ، مع أن عمله في الجامعة بعد تقاعده واستلامه حقوقه التقاعدية كان مستنداً إلى سبب نظامي، وهو الحاجة إلى التدريس وأعطي أجراً مقابل ذلك، مشيراً إلى أن موكله لا زال يعمل لدى الجامعة بأجر مقابل عمل، خاتماً صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بإعادة ما اقتطع من مستحقات موكله التقاعدية للفترة من ١٤٣٨/٧/١هـ حتى ١٤٣٨/٩/٢١هـ، مع تعويض موكله عن تكاليف متابعة الجهات الحكومية والمرافعة القضائية بمبلغ (٢٠,٠٠٠) ألف ريال، وبإحالتها إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، عاقدة في سبيل نظرها عدة جلسات، جرى فيها سماع الدعوى على النحو الوارد في صحيفتها، وبعرض ذلك على ممثل الجهة وطلب الإجابة قدم مذكرة جوابية ضمنها: أنه بالرجوع إلى ملف المدعي بالمؤسسة تبين التالي: أولاً: سبق وأن ورد للمؤسسة خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم (٣٦٣٩٣) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١٣هـ، والمرفق به بيان خدمة المدعي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للفترة من ١٣٩٩/٩/١٩هـ، وحتى تاريخ ١٤٣٨/٧/١هـ، وبناءً عليه تم صرف المعاش التقاعدي للمدعي وقدره (٢٠,٧٣١) ألف ريال. ثانياً: ورد للمؤسسة خطاب إلحاقي لوزارة الخدمة المدنية رقم (٤٦,٣٧٧) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٧هـ، ومرفق به بيان خدمة جديد للمدعي عدلت فيه نهاية الخدمة إلى ١٤٣٨/٩/٢١هـ، مع إرفاق قرار التمديد الصادر من مدير الجامعة. ثالثاً:

ورد للمؤسسة خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم (٥٤٠٨٧) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٣هـ، ومرفق به بيان خدمة المدعي، والذي حدد فيها نهاية الخدمة في ١٤٣٨/٧/١هـ، والتأكيد على أن خدماته مددت لفترة خمس سنوات من تاريخ ١٤٣٣/٧/١هـ وحتى تاريخ ١٤٣٨/٧/١هـ، وأن الفترة من ١٤٣٨/٧/١هـ إلى ١٤٣٨/٩/٢١هـ، تعتبر أجراً مقابل ما تم من عمل؛ وبالتالي لا تحتسب ضمن خدمة المدعي. رابعاً: المؤسسة بناءً على المعلومات والمستندات الأولية المرسلة لها من قبل وزارة الخدمة المدنية قامت بصرف المعاش التقاعدي من تاريخ ١٤٣٨/٧/١هـ، وبعد ما تم إرساله من مستندات إلحاقيه من قبل وزارة الخدمة المدنية وتأكيد على بقاء المدعي بالعمل حتى تاريخ ١٤٣٨/٩/٢١هـ، فتم استرجاع ما صرف من معاشات تقاعدية للفترة من ١٤٣٨/٧/١هـ وحتى تاريخ ١٤٣٨/٩/٢١هـ؛ نظراً لقيام المدعي بالجمع بين صرف المعاش التقاعدي والراتب الوظيفي، وذلك استناداً لنص المادة (٢٨) من نظام التقاعد المدني والتي نصت على أنه: "يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها..."، والمدعي أثناء صرف المعاش للفترة من ١٤٣٨/٧/١هـ وحتى تاريخ ١٤٣٨/٩/٢١هـ كان على وظيفة حكومية ثابتة؛ وبالتالي عدم جواز الجمع بين صرف المعاش وراتب الوظيفة. خامساً: سبق وأن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٠هـ، والمتضمن أنه: "إذا استمر الموظف المدني في العمل بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد بدون سبب نظامي؛ فإنه يعد في حكم الموظف الباقي على رأس العمل من حيث عدم

استفادته من الحقوق التقاعدية، إلا بعد انتهاء مباشرته من أعمال الوظيفة نهائياً"، والمؤسسة قامت بصرف المعاش التقاعدي للمدعي من تاريخ انتهاء أعماله الوظيفة بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢١هـ، واستعادة ما صرف له خلال الفترة بعد تصحيح البيانات والمستندات الخاصة به من قبل وزارة الخدمة المدنية. سادساً: فيما يتعلق بطلب المدعي بتعويضه عن تكاليف متابعة الجهات الحكومية؛ فإن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت في المادة (٢/٥) على أنه لا يجمع في الدعوى بين عدة طلبات ودعوى الإلغاء والتعويض؛ وبالتالي فإن الأمر يستلزم إقامة دعوى تعويض مستقلة عن الدعوى الأساسية، خاتماً مذكرته بطلب رفض الدعوى؛ لعدم قيامها على سند صحيح من النظام، وبعرض نسخة من هذه المذكرة على المدعي وطلب الإجابة قرر الاكتفاء بما سبق أن قدمه، كما قرر ممثل الجهة الاكتفاء؛ بناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها في هذه الدعوى.

الأسْبَاب

لما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة ما اقتطع من مستحقاته التقاعدية للفترة من ١٤٣٨/٧/١هـ حتى ١٤٣٨/٩/٢١هـ، مع تعويضه عن تكاليف متابعة الجهات الحكومية والمرافعة القضائية بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ عليه فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣) الفقرة (أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ؛ كون طلب المدعي بالتعويض عن تكاليف متابعة الجهات

الحكومية والمرافعة القضائية تابع للدعوى الأصلية، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن الدعوى موزعة على هذه الدائرة طبقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٣٠هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، ولما كان الثابت من الأوراق أن إحالة المدعي للتقاعد كانت بتاريخ ١٤٣٨/٧/١هـ، ولما كان المدعي قد أقام هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٠/٧/١١هـ بعد تظلمه أمام المدعى عليها، ولما كانت المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على أنه: "١-يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكون ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يُثبت لدى المحكمة، وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه"؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى والحالة هذه مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن الثابت من ملف الدعوى أن المدعي يطلب إلزام الجهة بإعادة ما استقطع من مستحقاته التقاعدية للفترة من ١٤٣٨/٧/١هـ حتى ١٤٣٨/٩/٢١هـ، بينما دفعت المدعى عليها بأنها استقطعت هذه المستحقات من المدعي؛ نظراً لقيام المدعي بالجمع بين صرف المعاش التقاعدي والراتب الوظيفي، وذلك استناداً لنص

المادة (٢٨) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣٩٣/٧/٢٩هـ والتي نصت على أنه: "يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عُيّن أو عُيّنوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها..."، والمدعي أثناء صرف المعاش للفترة من ١٤٣٨/٧/١هـ وحتى تاريخ ١٤٣٨/٩/٢١هـ كان على وظيفة حكومية ثابتة؛ وبالتالي عدم جواز الجمع بين صرف المعاش وراتب الوظيفة. وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، تبين لها أنه قد صدر قرار مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف رقم (٦١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١هـ الذي نص على أن تكون نهاية خدمات المدعي الوظيفية بتاريخ ١٤٣٨/٧/١هـ، وأن يعتبر ما صرف له عن الفترة من ١٤٣٨/٧/١هـ إلى ١٤٣٨/٩/٢١هـ أجر مقابل ما أداه من عمل، ولما كان كذلك فيكون ما دفعت به الجهة من جمع المدعي بين صرف المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة غير صحيح؛ لمخالفته لما نص عليه قرار إحالة المدعي للتقاعد وعليه فإن قيام الجهة باستقطاع مستحقات المدعي التقاعدية للفترة من ١٤٣٨/٧/١هـ حتى ١٤٣٨/٩/٢١هـ إجراء خاطئ مخالف للنظام والواقع، عليه فإن الجهة ملزمة بإعادة هذه المستحقات التقاعدية للمدعي، وبه تحكم الدائرة. ولا ينال من ذلك ما أشار له ممثل الجهة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٠هـ والمتضمن أنه: "إذا استمر الموظف المدني في العمل بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد بدون سبب نظامي؛ فإنه يعد في حكم الموظف الباقي على رأس العمل من حيث عدم استفادته من الحقوق التقاعدية إلا

بعد انتهاء مباشرته من أعمال الوظيفة نهائياً"؛ إذ إن هذا القرار لا ينطبق على المدعي؛ كون المدعي انتهت خدماته الوظيفية بإحالته للتقاعد بتاريخ ١٤٣٨/٧/١هـ، ولم يستمر في ممارسة أعمال وظيفته التي يصرف له مقابلها راتب وظيفي؛ حيث إن ما صرف له لما بعد تاريخ إحالته للتقاعد هو أجر مقابل ما أداه من عمل. وعن طلب المدعي بالتعويض عن تكاليف متابعة الجهات الحكومية والمرافعة القضائية بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ ولما ثبت للدائرة صحة دعوى المدعي، ولما كانت المدعى عليها قد ألجات المدعي إلى إقامة هذه الدعوى والترافع فيها، وقد قال ﷺ: "مطل الغني ظلم"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم -مفتي الديار السعودية الأسبق-: (المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً، بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك. الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات)؛ وبناءً عليه ترى الدائرة أحقية المدعي بمصاريف هذه الدعوى والمرافعة القضائية فيها والتي تقدرها الدائرة بمبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال عن تقديم صحيفة الدعوى، ومبلغ (٥٠٠) خمسمئة ريال لحضور الجلسة الواحدة من جلسات هذه الدعوى والتي امتدت لعدد أربع جلسات؛ فيكون ما يستحقه المدعي عن ذلك مبلغاً قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وبه تحكم الدائرة مع رفض باقي الطلبات للمدعي من التعويض عن

تكاليف متابعة الجهات الحكومية؛ لعدم تقديم المدعي ما يثبت ذلك.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المؤسسة العامة للتقاعد بإعادة ما استقطع من مستحقات المدعي (...) التقاعدية عن الفترة من ١٤٣٨/٧/١هـ حتى ١٤٣٨/٩/٢١هـ.

ثانياً: إلزام المؤسسة العامة للتقاعد بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال كمصاريف لهذه الدعوى، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: عدم قبول دفع المدعى عليها بصدور قرار مدير الجامعة رقم (٩١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٢هـ الذي أكد على استمرار خدمة المدعي إلى نهاية العام الدراسي في تاريخ ١٤٣٨/٩/٢١هـ؛ وبالتالي ثبوت مخالفة الجمع بين صرف المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة العامة لأنه ثبت أن القرار الذي استندت إليه المؤسسة ألغي بموجب قرار مدير الجامعة رقم (٦١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١هـ الذي نص على أن تكون نهاية خدمة المدعي بتاريخ ١٤٣٨/٧/١هـ، وأن يعتبر ما صرف له عن الفترة من ١٤٣٨/٧/١هـ حتى ١٤٣٨/٩/١٢هـ أجراً مقابل العمل، فلا يمكن الاستناد إليه؛ وبالتالي لم يثبت الجمع بين راتب الوظيفة والمعاش التقاعدي، ويتقرر تبعاً له خروج الحالة المعروضة عن نطاق تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ

١٠/٥/١٤٣٥هـ الذي نص على أنه: "إذا استمر الموظف المدني في العمل بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد بدون سبب نظامي؛ فإنه يعد في حكم الموظف الباقي على رأس العمل من حيث عدم استفادته من الحقوق التقاعدية إلا بعد انتهاء مباشرته من أعمال الوظيفة نهائياً". وعدم قبول دفع المدعى عليها بأنه لا يوجد أجر مقابل عمل للموظف الحكومي مستقل عن الأجر الفعلي، وبقاء المدعي على رأس العمل حتى تاريخ ١٢/٩/١٤٣٨هـ دفع له أجر فعلي من الجامعة لممارسته نفس الأعمال الوظيفية التي كان يقوم بها سابقاً فالعمل جرى في الجامعات على الاستفادة في مجال التدريس من أعضاء هيئة التدريس بعد التقاعد مقابل أجر.